SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DRVAR

GODINA XIX	BROJ 8	DRVAR, 07.08.2026. godine

83.

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 12. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09), člana 42. stav 2. alineja 12. Statuta Opštine Drvar - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15) i Zaključka Opštinskog vijeća, broj: 01-02-347-1/07, od 06.02.2007.godine, predsjednik Opštinskog vijeće Drvar, d o n o s i:

O D L U K U
o izmjeni Odluke o dodjeli javnih priznanja opštine Drvar za 2026.godinu

Član 1.

U članu 2. Odluke o dodjeli javnih priznanja opštine Drvar za 2026.godinu („Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 7/26), u kategoriji javno priznanje „ZAHVALNICA OPŠTINE DRVAR", brišu se riječi:

„**NIKICI (MILE) BOSNIĆU,** za hrabrost i požrtvovanost u odbrani otadžbine, izuzetan doprinos obnovi i razvoju, te predan rad i zalaganje za unaprijeđenje života i dobrobiti lokalne zajednice."

Član 2.

U ostalim dijelovima tekst Odluke o dodjeli javnih priznanja opštine Drvar za 2026.godinu („Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 7/26) ostaje ne promjenjen.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom glasniku Opštine Drvar" i na oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Broj: 01-02-2638-2/26
Datum: 22.07.2026.godine

PREDSJEDNIK OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac, s.r.

84.

Na osnovu člana 118. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), člana . Statuta, Komunalac Drvar d.o.o. Drvar (daljnjem tekstu: Poslodavac), na prijedlog Nadzornog odbora u saradnji sa direktorom preduzeća, a nakon obavljenih konsultacija sa sindikatom, na sedmoj redovnoj sjednici održanoj dana 16.7.2026. godine Skupština JP „Komunalac Drvar" d.o.o Drvar donosi:

PRAVILNIK O RADU

I. OPŠTE ODREDBE

Predmet regulisanja

Član 1.

Ovim Pravilnikom u Komunalac Drvar d.o.o. Drvar (u daljem tekstu: poslodavac) uređuju se prava i obaveza poslodavca i radnika o sljedećim pitanjima: zasnivanje radnog odnosa radnika, zaključivanje ugovora o radu, zabrana diskriminacija radnika i lica koje traži zaposlenje, zabrana uznemiravanja i

nasilja na radu, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad, organizacija i sistematizacija poslova, radno vrijeme, odmori i odsustva, plaća i naknade plaće, zaštita radnika, izumi i tehnička unapređenja, zabrana takmičenja sa poslodavcem, naknada štete, povreda radne dužnosti, prestanak ugovora o radu i način ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom primjenjuju se neposredno odredbe Zakona o radu, kolektivnih ugovora i drugih propisa.

II. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

Zasnivanje radnog odnosa

Član 2.

Stupanjem na rad radnika na osnovu zaključenog ugovora o radu, na dan određen tim ugovorom o radu zasniva se radni odnos radnika.

Zabrana diskriminacije, uznemiravanja i nasilja na radu

Član 3.

Zabranjena je svaka vrsta diskriminacije lica koje traži zaposlenje i radnika koji zaključi ugovor o radu sa poslodavcem i svako uznemiravanje radnika i nasilje na radu, propisano u čl. 8. do 13. Zakona o radu.

Odlučivanje o zaključivanju ugovora o radu i drugih ugovora

Član 4.

Kada se ukaže potreba za zasnivanjem radnog odnosa popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta, direktor donosi odluku o potrebi zaključivanja ugovora o radu sa novim radnikom, na način i pod uslovima iz ovog pravilnika.

Potreba iz stava 1. ovog člana postoji ako je radno mjesto sistematizovano, a nije popunjeno, kad postoji potreba zamjene privremeno odsustnog radnika, u slučajevima kad se poveća obim posla a kada se sa postojećim brojem radnika isti ne može obaviti u zadatom vremenskom roku.

Pozivanje kandidata za popunjavanje radnih mjesta vrši se javnim oglašavanjem, prijavom potreba za radnikom nadležnoj službi za zapošljavanje ili neposrednim ugovaranjem sa licem iz reda stručnjaka, ukoliko se nije mogao izvršiti odabir putem javnog oglašavanja. Za zaključenje ugovora na određeno vrijeme ne postoji obaveza javnog oglašavanja i prijave nadležnoj službi za zapošljavanje.

Direktor odlučuje o zaključivanju ugovora o radu sa novim radnikom i pripravnikom, u skladu s ovim pravilnikom.

Direktor odlučuje i o zaključivanju ugovora sa licem radi stručnog osposobljavanja i o zaključivanju ugovora o privremenim i povremenim poslovima, provodeći proceduru propisanu za zaključivanje ugovora o radu .

Odabir kandidata

Član 5.

Direktor odlučuje o načinu odabira kandidata sa kojima će biti zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor predviđen ovim pravilnikom (komisija, razgovor, testiranje, anketiranje i sl.), o čemu donosi pisanu odluku.

Izbor kandidata se vrši u skladu sa Uredbom o prijemu u radni odnos u javnom sektoru HBŽ (“Narodne novine HBŽ”, broj: 4/23).

Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto i zaključivanja ugovora o radu ne mogu se tražiti od radnika podaci koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom, a naročito u vezi s odredbom člana 8. ZOR-a., koja se odnosi na zabranu bilo kakve vrste diskriminacije radnika kao i lica koje traži posao.

Vrste ugovora o radu i drugih ugovora

Član 6.

Ugovor o radu s odabranim licem može se zaključiti:

- na neodređeno vrijeme,
- na određeno vrijeme,
- na vrijemedok traju određeni uslovi ili zamjena odsutnog radnika
- sa punim i nepunim radnim vremenom;
- uz probni rad;
- van prostorija poslodavca;
- sa pripravnikom.

Ugovor o radu koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatra se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

Bez zasnivanja radnog odnosa, poslodavac može sa zainteresovanim licem zaključiti:

- ugovor o stručnom osposobljavanju u skladu sa članom 34. Zakona o radu i ovim pravilnikom,
- ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, u skladu sa čl. 166. i 167. ZOR-a i ovim pravilnikom

Forma i sadržina ugovora o radu

Član 7.

Ugovor o radu zaključuje se u pismenoj formi i sadrži podatke o:

a. nazivu i sjedištu poslodavca;
b. imenu i prezimenu, prebivalištu, odnosno boravištu radnika;
c. trajanju ugovora o radu;
d. danu otpočinjanja rada;
e. mjestu rada;
f. radnom mjestu na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova;
g. dužini i rasporedu radnog vremena;
h. plaći, dodacima na plaću, te periodima isplate
i. naknadi plaće;
j. trajanju godišnjeg odmora;
k. otkaznom roku
l. druge podatke u vezi sa uvjetima utvrđenim kolektivnim ugovorom.

Pored ovih podataka ugovor o radu treba da sadrži i podatke o :

- stručnoj spremi / zanimanju radnika;
- ugovorenom probnom radu, trajanju probnog rada, načinu ocjenjivanja probnog rada i roku za otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada;

Probni rad traje najduže šest mjeseci. Rok u kojem prestaje ugovor o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada je deset dana od dana kad je radniku dostavljena odluka o probnom radu, koja je nezadovoljavajuća.

Ugovor o radu može da sadrži:

- izjavu radnika da ne postoje okolnosti iz člana 56. stav (1) Zakona o radu koje se odnose na bolest, ili okolnost koja ga onemogućava ili bitno ometa u izvršavanju obaveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život i zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu.
- slučajevi kad se radniku može odrediti da radi na dan svog sedmičnog odmora i roku u kojem mu se obezbjeđuje korištenje sedmičnog odmora;
- uslovima i mjerama zaštite sigurnosti zdravlja na radu;
- zabrani takmičenja sa poslodavcem u toku radnog odnosa i čuvanju poslovne tajne;
- odgovornosti za štetu i naknadi štete;
- lakšim i težim prijestupima ili povredama radnih obaveza i postupak u slučaju počinjenja;
- razlozima za otkaz ugovora zaključenog radi stručnog osposobljavanja i obavljanja privremenih i povremenih poslova i postupak koji se provodi;
- drugim pitanjima.

Ugovor o radu sa Direktorom

Član 8.

Ugovor o radu sa Direktorom zaključuje se na određeno vrijeme i traje od dana stupanja na rad do isteka roka na koji je izabran direktor.

Ugovor o radu s direktorom sadrži sve elemente iz člana 7. ovog pravilnika, osim onih koji su obuhvaćeni u glavama IV-VII i glavi XI ZOR-a, koje se ne primjenjuju na direktora, a regulisat će se ugovorom o radu.

Forma i sadržina ugovora o radu sa pripravnikom

Član 9.

Ugovor o radu sa pripravnikom sadrži sve elemente iz člana 7. ovog pravilnika, izuzev što za vrijeme obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na 70% plate utvrđene za poslove za koje se osposobljava.

Ugovor o radu sa pripravnikom zaključuje se na određeno vrijeme, a najduže na godinu dana, ako zakonom nije drugačije određeno.

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Član 10.

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa zaključuje se u pisanoj formi.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, a najduže na godinu dana, ako zakonom nije drugačije određeno.

Licu za vrijeme stručnog osposobljavanja se osigurava odmor u toku rada, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.

Ugovor sadrži podatke iz člana 7. ovog pravilnika, izuzev onih koji se odnose na prava koja su isključivo vezana za radni odnos radnika.

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Član 11.

Ugovor o radu na privremenim i povremenim poslovima može se zaključiti radi obavljanja poslova koji su u vezi sa djelatnošću poslodavca, i to: poslove koje se sastoje od savjetodavnog rada na terenu, skupljanja podataka za potrebe poslodavca, održavanja i popravki vozila, mašina i uređaja, uređivanje arhive, intelektualne usluge, upravljanje vozilima i mašinama i s.l.

Ugovor se zaključuje u pismenoj formi u skladu sa članom 167. ZOR-a.

III.OBRAZOVANJE,OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD

Osposobljavanje i usavršavanje u toku rada

Član 12.

Poslodavac će, prilikom promjena ili uvođenja novog načina ili organizacije rada, organizovati radnicima obrazovanje ili usavršavanje za rad, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju (u daljnjem tekstu: obrazovanje).

Radnik je dužan prihvatiti svako obrazovanje, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, na koje ga poslodavac uputi, a koje je nužno za nastavak uspješnog obavljanja poslova tog radnog mjesta ili drugog radnog mjesta na koje poslodavac ima potrebu prerasporediti radnika.

U slučaju da radnik ne prihvati obrazovanje na koje ga upućuje poslodavac u skladu sa stavom 2. ovog člana, može mu prestati radni odnos zbog toga što neće biti u mogućnosti da obavlja poslove svog radnog mjesta.

Neprihvatanje obrazovanja na koje poslodavac šalje radnika predstavlja težu povredu radnih obaveza.

Poslodavac snosi sve troškove obrazovanja na koje uputi radnika.

Radnici koji budu upućeni na obrazovanje za rad imaju pravo na naknadu plaće kao da rade.

Ukoliko se obrazovanje i usavršavanje obavlja izvan mjesta rada, radnici imaju pravo i na naknade troškova koji iz toga proističu (dnevnice).

Planovi obrazovanja i usavršavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije

Član 13.

Direktor priprema i donosi plan obrazovanja radnika na godišnjem nivou / višegodišnjem nivou i o tome upoznaje radnike.

Pripravnici

Član 14.

Poslodavac prima pripravnike za osposobljavanje za samostalan rad na svim radnim mjestima ukoliko za to postoji interes.

Ako polaganje stručnog ispita pripravnika nije predviđeno zakonom pred državnim organima, po završetku pripravničkog staža poslodavac će omogućiti pripravniku da polaže stručni ispit kod poslodavca, u roku od 30 dana od dana prestanka ugovora o radu sa pripravnikom, u skladu sa kantonalnim zakonom.

Poslodavac formira komisiju pred kojom pripravnik polaže pripravnički ispit.

Članovi komisije pred kojom pripravnik polaže pripravnički ispit moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao pripravnik, a najmanje jedan član komisije mora da bude iste struke.

Ukoliko ne položi pripravnički ispit u roku iz stava 2. ovog člana, pripravnik ima pravo ponovno polagati ispit u roku od tri mjeseca, kod poslodavca sa kojim je u svojstvu pripravnika zaključio ugovor o radu na određeno vrijeme.

O položenom ispitu pripravniku se izdaje uvjerenje.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Član 15.

Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili pravilnikom o radu uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja, poslodavac može osobu koja je završila školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu i ovim pravilnikom.

Stručno osposobljavanje lica obavlja se na poslovima iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Na lice koje se stručno osposobljavalo bez zasnivanja radnog odnosa primjenjuju se odredbe člana 14. ovog pravilnika koje se odnose na polaganje stručnog ispita.

IV. ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA POSLOVA

Organizacija Poslodavca

Član 16.

Radi uspješnog obavljanja registrovane djelatnosti, Poslodavac utvrđuje slijedeću organizaciju:

1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za operativne poslove

2.1 Sektor vodovoda i kanalizacije

2.2 Sektor usluge

1. Služba za zajedničke poslove obavlja sve stručno - administrativne, pravne, knjigovodstvene poslove za preduzeće kao cjelinu.

2. Služba za operativne poslove dijeli se na sektor vodovoda i kanalizacije i Sektor usluge.

2.1 Sektor vodovoda i kanalizacije vrši sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode domaćinstvima i drugim potrošačima, postavljanje i popravku vodovodnih i kanalizacionih instalacija i priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vrši održavanje vozila i mašina sa kojima obavljaju poslove kao i druge poslove iz djelokruga djelatnosti.

2.2 Sektor usluge vrši održavanje čistoće u gradu i naseljima, čišćenje javnih površina ugovorenih Programom zajedničke komunalne potrošnje, uređivanje i održavanje javnih zelenih površina (parkova, drvoreda, travnjaka, zelenila i sl.) ugovorenih Programom zajedničke komunalne potrošnje, prikupljanje i odvoza komunalnog otpada, održavanje vozila i mašina sa kojom obavlja poslove, gradska tržnica, pogrebna djelatnost i održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, saobraćajne signalizacije, javni prevoz putnika, stanoupravu, kao i druge poslove iz djelokruga djelatnosti.

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se slijedeći poslovi koji su neposredno vezani za direktora: svi poslovi vezani za upravljanje, rukovođenje, pribavljanje finansisjkih i materijalnih sredstava, poslove naplate, zakonskog zastupanja preduzeća, promocije i edukacije.

Rukovodeći radnici kod Poslodavca su
- direktor preduzeća;
- rukovodilac službe za operativne poslove;
- rukovodilac službe za ekonomsko-pravne poslove;
- poslovođa.

Sistematizacija poslova

Član 17.

Sistematizacija poslova vrši se izvan organizacionih jedinica i unutar organizacionih jedinica.

Sistematizacija poslova sadrži:

1. naziv radnog mjesta,
2. opis poslova radnog mjesta,
3. uslove za obavljanje poslova radnog mjesta (opšti i posebni),
   Opšti uslovi su: stručna sprema, državljanstvo, radni staž, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima i dr. a posebni su: položen stručni ispit, znanje na računaru i u kojem stepenu poznavanje stranih jezika i druge specifične sposobnosti i vještine,
4. broj izvršilaca,
5. potrebna opšta zdravstvena sposobnost na drugim radnim mjestima.

Organizacija i sistematizacija poslova

Član 18.

Organizacija i sistematizacija poslova se definiše posebnim pravilnikom, a do njegovog donošenja ostaje na snazi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj: 07-03/18, 08-01/20,31-12/25).

V. RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA

Radno vrijeme

Član 19.

Poslodavac sa radnikom ugovara rad sa punim i nepunim radnim vremenom.

Puno radno vrijeme iznosi 40 sati sedmično, a za maloljetnog radnika 35 sati sedmično.

Nepuno radno vrijeme je radno vrijeme kraće od punog radnog vremena, u trajanju kako to bude ugovoreno ugovorom o radu.

Ugovorm u radu se može ugovoriti da radno vrijeme zavisi od sezonske oscilacije potrebe za poslom.

Evidencija radnog vremena vrši se na zakonom propisanim obrascima/knjigama, a po sticanju uslova i primjenom digitalnih uređaja i programa za evidenciju radnog vremena, odnosno prisustva na radu.

Skraćeno radno vrijeme

Član 20.

Na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih uticaja, radno vrijeme se skraćuje srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika, a poslovi i trajanje radnog vremena utvrđuju se pravilnikom o sigurnosti i zdravlju na radu, u skladu sa članom 37. ZOR-a.

U sistematizaciji poslova navodi se skraćivanje radnog vremena na odgovarajućim poslovima na kojima se radno vrijeme skraćuje i vrijeme skraćenog rada.

Pripravnost za rad

Član 21.

Na određenim poslovima koji su utvrđeni sistematizacijom poslova radnik je dužan, izvan radnog vremena, biti pripravan za rad i odazvati se pozivu poslodavca da dođe da radi.

Vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba, ne smatra se radnim vremenom.

Pripravnost se utvrđuje za poslove distribucije vode, odvodnje otpadnih voda, održavanja vozila, mašina i uređaja, održavanje čistoće i druge poslove ukoliko se ukaže potreba.

Poslovi pripravnosti i dužina vremena pripravnosti utvrđuje se odlukom poslodavca.

Za vrijeme pripravnosti poslodavac će radniku isplatiti naknadu plaće koja iznosi 3% od satnice za provedene sate u pripravnosti od ponedjeljka do subote, odnosno 10% od satnice za provedene sate u pripravnosti nedjeljom, praznikom, odnosno neradnim danima utvrđenim Zakonom.

Za dane pripravnosti od ponedjeljka do subote nakanada za pripravnost može se isplatiti za 8 h dnevno, a za ostale dane 16 h dnevno.

Raspored radnog vremena

Član 22.

Raspored dnevnog radnog vremena i vrijeme korištenja odmora u toku rada određuje se odlukom Direktora.

Radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom dužim od šest sati ima pravo na odmor u toku rada, čiji period korištenja određuje Direktor u skladu sa ZOR-om.

Odluku o promjeni početka i završetka radnog vemena donosi Direktor**.**

Direktor može rješenjem ovlastiti radnika da samostalno raspoređuje vlastito radno vrijeme ali pod uslovom da mu zada konkretnu radnu normu. Samostalan raspored radnog vremena može se koristiti za održavanje čistoće, poslove distribucije vode i prečišćavanja otpadnih voda, i druge imovine preduzeća i u drugim sličnim opravdanim slučajevima.

Redovno radno vrijeme raspodjeljuje se na najviše **šest** radnih dana sedmično, a puno radno vrijeme iznosi osam / 8 sati u toku radnog dana.

Puno radno vrijeme maloljetnika traje od 07,00 do14,00 sati.

Raspored nepunog radnog vremena određuje se ugovorom o radu.

Izuzetno, u slučaju opravdane potrebe kao što su havarija, elementarna nepogoda i drugi slučajevi gdje je neophodan dodatan angažman radnika u cilju zaštite i spašavanja ljudi i imovine, obezbjeđenje kontinuiranog snabdijevanja vodom, odvodnje otpadnih voda, čistoće te hitnih popravki na objektima, dozvoljeno je duže angažovanje s tim da se nakon isteka potrebe preraspodjela vrši u skladu sa članom 25. ovog pravilnika.

Preraspodjela radnog vremena

Član 23.

Puno i nepuno radno vrijeme može se u toku godine prerasporediti, tako da u toku jednog perioda traje duže, a u toku drugog perioda kraće od punog ili nepunog radnog vremena, u skladu sa članom 39. ZOR-a.

Maloljetni radnik, trudnica, majka, odnosno usvojitelj djeteta do tri godine života, kao i samohrani roditelj, samohrani usvojitelj i lice kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta, može raditi u preraspodjeli radnog vremena samo ukoliko pisanom izjavom pristane na takav rad.

O uvođenju preraspodjele iz stava 1. ovog člana, Direktor je dužan donijeti pisanu odluku koju dostavlja radniku.

Prekovremeni rad

Član 24.

U slučajevima iz člana 38. stav (1) ZOR-a, kada je potrebno da se do određenog roka završi neodložan posao, u slučaju izvanrednog povećanja obima posla, kao i u drugim slučajevima neophodne potrebe, Direktor može zahtijevati od radnika da rade duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad), a najviše do osam sati sedmično, odnosno najduže tri sedmice neprekidno ili najduže 10 sedmica u toku kalendarske godine.

Direktor je dužan donijeti pismenu odluku o prekovremenom radu i uručiti je radniku, sa tim da zahtjev za zaštitu prava (prigovor) ne zadržava izvršenje ove odluke.

Maloljetni radnik ne može raditi prekovremeno.

Trudnica, majka, odnosno usvojitelj djeteta do tri godine života, kao i samohrani roditelj, samohrani usvojitelj i lice kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta, može raditi prekovremeno ako da pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Noćni rad

Član 25.

Rad u vremenu između 22.00 sata uveče i 6.00 sati ujutro smatra se noćnim radom. Radnik može da radi noću uzastopno najviše jednu sedmicu.

Poslodavac osigurava posebnu zaštitu radnika koji rade noću, u skladu sa članom 41. ZOR-a.

Zabranjen je noćni rad trudnica počev od šestog mjeseca trudnoće, majki i usvojitelja, kao i lica kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, i to do navršene dvije godine života djeteta.

Zabranjen je noćni rad maloljetnika, u skladu sa članom 42. ZOR-a.

Izuzetno, maloljetni radnici privremeno mogu biti izuzeti od zabrane noćnog rada u slučaju havarija, više sile i zaštite interesa Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu saglasnosti inspekcije rada kantona, date po zahtjevu Poslodavca.

Obaveza vođenja evidencija

Član 26.

Poslodavac je obavezan voditi evidencije propisane članom 43. ZOR-a.

Svakodnevna evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu mora sadržavati podatke o početku i završetku radnog vremena, smjenama i druge podatke o prisustvu radnika na radu, kao što su privatni izlazak sa posla i povratak na posao, službeni izlazak sa posla i povratak na posao i dr.

Evidencija se može vršiti i elektronskim putem, odnosno primjenom posebnih uređaja za evidenciju radnog vremena.

VI - ODMORI I ODSUSTVA

Odmori

Član 27.

U skladu sa ZOR-om, poslodavac obezbjeđuje radniku koji radi duže od šest sati dnevno sljedeće odmore u trajanju najduže:

- u toku radnog vremena: 30 minuta,
- dnevni odmor između dva radna dana: 12 sati,
- sedmični odmor: 24 sata,
- godišnji odmor radniku koji je stekao pravo, na godišnji odmor: 20 do 30 radnih dana ,
- godišnji odmor radniku koji nije stekao pravo na godišnji odmor: jedan dan za svaki navršeni mjesec rada,
- godišnji odmor maloljetnika: 24 do 30 radnih dana.

Duže trajanje odmora u toku rada

Član 28.

Poslodavac je dužan radniku, na njegov zahtjev, omogućiti odmor u toku rada u trajanju od jednog sata za jedan dan u toku radne sedmice.

Vrijeme korištenja odmora u toku rada

Član 29.

Vrijeme korištenja odmora u toku rada određuje se jednako za sve radnike, o periodu odluku donosi direktor.

Za vrijeme odmora u toku rada dozvoljeno je napuštanje prostora poslodavca.

Vrijeme odmora u toku rada ne uračunava se u radno vrijeme.

Rad na dan sedmičnog odmora

Član 30.

Od radnika se može tražiti da radi na dan svog sedmičnog odmora samo u slučaju više sile, vanrednog povećanja obima posla, izvanrednih kvarova, zastoja u procesu rada, ukoliko poslodavac ne može primijeniti druge mjere kako bi spriječio nastajanje gubitka.

Radniku koji je radio na dan svog sedmičnog odmora osigurava se jedan dan u idućoj sedmici, u pravilu slijedeći radni dan.

Trajanje godišnjeg odmora duže od najkraće propisanog

Član 31.

Radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, s tim što se kod utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora, subote nedjelje, praznici i drugi neradni dani u skladu sa zakonom neće uračunavati u dane godišnjeg odmora.

Trajanje godišnjeg odmora duže od najkraće propisanog uvećava se po osnovu sljedećih kriterija:

1. dužine radnog staža radnika, i to:
   - od navršene 1 do 5 godina staža 1 radni dan,
   - od navršenih 5 do 10 godina staža 2 radna dana,
   - od navršenih 10 do 15 godina staža 3 radna dana,
   - od navršenih 15 do 20 goduna staža 4 radna dana,
   - od navršenih 20 do 25 godina staža 6 radnih dana,
   - od navršenih 25 do 30 godina staža 8 radnih dana,
   - preko 30 godina staža 10 radnih dana.
- Radniku-majci koja ima dijete do 7 godina života i samohranom roditelju usvojitelju, kao i licu kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj- 2 dana.

Radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja.

Ako godišnji odmor prema kriterijima iz stava 1. ovog člana pređe 30 dana, radnik ima pravo koristiti najviše 30 dana.

Godišnji odmor radnika koji nema šest mjeseci neprekidnog rada

Član 32.

Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.

Ako radnik nije stekao pravo na godišnji odmor u smislu stava 1. ovog člana, ima pravo na jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada.

Ako zaposlenik tokom kalendarske godine ne može steći pravo na godišnji odmor (šest mjeseci neprekidnog rada do kraja kalendarske godine), uprava je dužna da zaposleniku

obezbijedi najmanje dva dana godišnjeg odmora za svaki mjesec rada u tekućoj godini.

Pravo na naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora

Član 33.

U slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio cijeli ili dio godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora, ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio krivicom poslodavca.

Korištenje godišnjeg odmora

Član 34.

Radnik može koristiti godišnji odmor u jednom dijelu ili u dva dijela.

Godišnji odmor u dva dijela se koristi tako da se prvi dio koristi bez prekida u trajanju najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi najkasnije do 30. juna naredne godine.

Ako radnik ne iskoristi 12 dana godišnjeg odmora u tekućoj godini, nema pravo na korištenje ni preostalog dijela u narednoj godini, odnosno nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu.

Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor, ne može mu se uskratiti pravo na godišnji odmor niti mu se isplatiti naknada zbog neiskorištenog godišnjeg odmora izuzev u slučaju iz člana 35.ovog Pravilnika.

Plan korištenja godišnjih odmora

Član 35.

Plan korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, na usaglašen prijedlog rukovodilaca organizacionih jedinica i uz obaveznu konsultaciju sa radnicima ili njihovim predstavnicima, u skladu sa zakonom uzimajući u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika.

Plan korištenja godišnjeg odmora izrađuje se po organizacionim jedinicima, radi obezbjeđivanja ravnomjernog rasporeda korišćenja godišnjih odmora i obezbjeđivanja neometanog odvijanja procesa rada u organizacionoj jedinici.

Plan sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime radnika,
- broj dana pojedinačno po svakom osnovu iz čl. 23, 26. i 27. ovog pravilnika,
- broj dana godišnjeg odmora koji će radnik koristiti (najviše 30),
- vrijeme korištenja godišnjeg odmora (u cjelini / u dijelovima).

Plan godišnjih odmora se utvrđuje najkasnije početkom petog mjeseca tekuće godine.

Pisana odluka korištenju godišnjeg odmora

Član 36.

U skladu sa Planom korištenja godišnjih odmora, poslodavac je dužan donijeti i dostaviti svakom radniku pisanu odluku u formi rješenja o trajanju godišnjeg odmora i periodu/periodima njegovog korištenja.

Pisana odluka iz stava 1. donosi se odmah nakon utvrđivanja plana korištenja godišnjih odmora, a najkasnije sedam dana prije korištenja godišnjeg odmora.

Plaćeno odsustvo do sedam radnih dana

Član 37.

Radnik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini - plaćeno odsustvo, u slučaju:

1. sklapanja braka radnika-ce 2 radna dana,
2. smrti člana uže porodice 5 radnih dana,
3. rođenja djeteta 5 radnih dana,

4. u slučaju teže bolesti člana uže porodice 5 radnih dana,
5. za potrebe obrazovanja i stručnog usavršavanja te obrazovanja za potrebe sindikalnog rada 2 radna dana,
6. upražnjavanje vjerskih, kulturnih, tradicijskih i ličnih potreba 2 radna dana,
7. za svako dobrovoljno davanje krvi 1 radni dan.

Članom uže porodice, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: bračni, odnosno vanbračni partner, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje), otac, majka, očuh, maćeha, usvojilac, djed i baka (po ocu i majci), braća i sestre.

Plaćeno odsustvo za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Član 38.

Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, ukoliko ga upućuje poslodavac i to najviše 10 dana godišnje.

Plaćeno odsustvo radnika dobrovoljnog davaoca krvi

Član 39.

Radnik dobrovoljni davalac krvi za svako darivanje ima pravo na jedan dan plaćenog odsustva.

Plaćeno odsustvo – vrijeme provedeno na radu

Član 40.

U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, vrijeme plaćenog odsustva smatra se vremenom provedenim na radu.

Neplaćeno odsustvo

Član 41.

Poslodavac može radniku, na njegov pisani zahtjev, odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće - neplaćeno odsustvo do 30 dana i preko 30 dana.

Neplaćeno odsustvo do 30 dana može se odobriti u sljedećim slučajevima:

1. potrebe obrazovanja
2. učešće u sportskim, kulturnim, vjerskim ili drugim manifestacijama

Neplaćeno odsustvo preko 30, a najduže 90 dana može se odobriti u sljedećim slučajevima - vrijeme odsustva:

1. teže bolesti užeg člana porodice
2. drugi slučajevi koji zahtijevaju angažovanje radnika na rješavanju bitnih privatnih obaveza kao što su slučajevi šteta na privatnoj imovini nastali kao posljedica elementarnih nepogoda, požara i slično.
3. vrijeme provedeno u pritvoru ili izdržavanje kazne u trajanju do 90 dana

Za vrijeme neplaćenog odsustva prava koja se stiču na radu i po osnovu rada miruju.

Neplaćeno odsustvo se može odobriti jednom u toku kalendarske godine.

Odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih ili tradicijskih potreba

Član 42.

Radnik ima pravo na odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, sa tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - plaćeno odsustvo, a odsustvo od dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ostvarivanje prava na odsustvo

Član 43.

Plaćeno, odnosno neplaćeno odsustvo ostvaruje se na osnovu pismenog zahtjeva zaposlenika.

Zahtjev treba da sadrži:

- razlog zbog kojeg se traži odsustvo;
- vrijeme korištenja odsustva;
- obrazloženje za korištenje odsustva uz prezentaciju eventualnih potrebnih dokaza (npr. ljekarski nalazi, kopije oglasa ili konkursa, prijava za polaganje ispita i sl.).

O zahtjevu za odsustvo odlučuje Direktor.

VII - ZAŠTITA RADNIKA

Primjena ZOR-a

Član 44.

Odredbe poglavlja VI - Zaštita radnika i čl. 55. do 74. ZOR-a neposredno se primjenjuju.

Ljekarski pregled radnika

Član 45.

Prilikom zaključivanja ugovora o radu poslodavac će uputiti radnika / tražiti od radnika da obavi ljekarski pregled radi utvrđivanja sposobnosti za rad na poslovima radnog mjesta za koje se zaključuje ugovor o radu, a na osnovu uslova utvrđenih u sistematizaciji radnih mjesta.

Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može uputiti radnika na ljekarski pregled kad god posumnja da radnik nije zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje je raspoređen.

Troškove ljekarskog pregleda iz st. 1. snosi radnik a troškove iz st. 2.snosi poslodavac.

Sa licem koje odbije ljekarski pregled iz stava 1. ovog člana ne može se zaključiti ugovor o radu.

Radnik ne može odbiti ljekarski pregled iz stava 2. ovog člana. Odbijanje se smatra težom povredom radne obaveze.

Ljekarski pregled maloljetnika

Član 46.

Maloljetni radnik, u cilju zaštite njegovog zdravlja i psihofizičkog razvoja, ima pravo na ljekarski pregled najmanje jednom u dvije godine, o trošku poslodavca.

Zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima

Član 47.

Poslodavac ne smije zaposliti maloljetnog radnika na poslovima koji mogu ugroziti život i zdravlje ili zahtijevaju visok stepen stručnosti i odgovornosti i to:

- rukovanje uređajima, sredstvima i hemikalijama za tretman vode za piće i otpadnih voda,
- rukovanje mašinama i vozilima prije sticanja prava na to,
- rukovanje uređajima koji rade na srednjim i visokim naponima,
- poslovi prikupljanja i deponovanja otpada.

U slučaju da zaposli maloljetnog radnika na poslovima iz stava 1. ovog člana, a inspekcija rada mu zabrani rad, poslodavac je dužan maloljetnom radniku ponuditi zaključivanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, dužan mu je ponuditi prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za druge odgovarajuće poslove koji postoje kod poslodavca i na koje će biti raspoređen nakon dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije snosi poslodavac.

Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja

Član 48.

Radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, a zaključio je ugovor o radu na određeno vrijeme iz člana 71. ZOR-a ugovor o radu ne prestaje sa danom koji je naznačen u ugovoru, već se njegovo važenje produžava službenom zabilješkom da je radnik donio dokaz o produžavanju privremene spriječenosti za rad (doznaka), a prestaje kad nadležna zdravstvena ustanova proglasi radnika sposobnim za rad.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je radnik počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu, ugovor o radu prestaje u skladu sa čl. 97, 100. i 101. ZOR-a.

Pravo radnika da se vrati na rad nakon prestanka privremene spriječenosti za rad duže od šest mjeseci

Član 49.

Ukoliko ne postoji mogućnost da se radnik koji je bio privremeno spriječen za rad duže od šest mjeseci vrati na poslove na kojima je radio ili na druge odgovarajuće poslove, poslodavac ga može rasporediti na druge poslove prema njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima, u skladu sa članom 107. ZOR-a.

Ukoliko ne postoji mogućnost raspoređivanja iz stava 1. ovog člana, poslodavac može, nakon provedenih konsultacija sa sindikatom i vijećem zaposlenika, otkazati radniku ugovor o radu.

Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti

Član 50.

Radniku koji je proglašen invalidom II kategorije poslodavac će, u pisanoj formi, ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je sposoban, ako takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost da ga rasporedi na druge poslove.

Ukoliko poslovi iz stava 1. ovog člana ne postoje ili ukoliko radnik odbije da prihvati ponuđeni ugovor o radu, može mu prestati radni odnos u skladu sa članom 74. Zakona o radu.

VIII - PLAĆA I NAKNADA PLATE

Pravo na platu i jednakost plata

Član 51.

Plaća radnika za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, u skladu sa sistematizacijom poslova, sastoji se od:

- osnovne plate,
- dijela plate za radni učinak i
- uvećane plate iz člana 52. ovog pravilnika.

Poslodavac je dužan radnicima isplatiti jednake plate za rad jednake vrijednosti, u skladu sa članom 77. ZOR-a.

Pravo na povećanu platu

Član 52.

Radnik ima pravo na povećanu platu za:

a) prekovremeni rad 10 % od neto satnice;
b) noćni rad 10% od neto satnice;
c) rad na dan sedmičnog odmora 10 % od neto satnice;
d) rad u dane praznika koji su po zakonu neradni 10 % od neto satnice;
e) otežani uslovi rada 10 % od neto satnice.

Dodaci se međusobno isključeni.

Član 53.

Odluku o priznavanju otežanih uslova donosi Direktor, odnose se na redovne i vanredne poslove obavljene pod otežanim uslovima kao što su izrazito nepovoljni vremenski uslovi, zagađenje sredine, veliki tereti, rad na velikim visinama ili dubinama i slično.

Elementi za određivanje osnovne plate

Član 54.

Osnovna plata je novčani iznos koji je poslodavac dužan isplatiti radniku za rad sa punim radnim vremenom i normalnim uvjetima rada za odgovarajući posao u skladu sa posebnim zakonom, i Pravilnikom o radu.

Osnovnu platu čini koeficijent složenosti radnog mjesta pomnožen sa vrijednošću boda za puno radno vrijeme.

Elementi za određivanje dijela plate po osnovu radnog učinka

Član 55.

Elementi za određivanje dijela plate po osnovu radnog učinka su:

1. kvalitet izvršenih poslova
2. obim obavljenog posla
3. rok izvršenja poslova
4. odnos zaposlenog prema radnim obavezama.

Platu po radnom učinku određuje poslodavac uz poštovanje navedenih kriterija.

Najniža plata

Član 56.

Najniža plaća određena je Odlukom Vlade FBiH.

Osnovna plata

Član 57.

Osnovna plata za svakog radnika utvrđuje se množenjem utvrđenog koeficijenta, satnice i ostvarenim brojem sati rada za svaki mjesec.

Grupe poslova i zadataka i koeficijenti

Član 58.

Zavisno od težine, složenosti i odgovornosti, kao i posebih uslova rada utvrđuju se grupe poslova i koeficijenti složenosti poslova za sva radna mjesta, aktom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, s tim da, za utvrđenu potrebnu stručnost svakog radnog mjesta kod poslodavca

I GRUPA

Obuhvata poslove nekvalifikovanih i polukvalifikovanih zaposlenika kao što su poslovi: održavanja higijene poslovnih prostorija, najjednostavniji poslovi u oblasti javne higijene, uređenja i održavanja komunalnih objekata, poslovi čišćenja i pranja javnih površina, pijaca, iznošenja i deponovanja otpadaka, pomoćni poslovi na održavanju i uređenju komunalnih objekata, pružanje pogrebnih usluga, pomoćni poslovi u proizvodnji i distribuciji vode i toplote, pružanje usluga u javnoj higijeni, kao i obezbjeđenje objekata.

Koeficijent složenosti poslova iz ove grupe utvrđuje se u rasponu od 1,60 -1,90.

II GRUPA

Obuhvata srednje složene poslove KV zaposlenika u proizvodnji i pružanju komunalnih usluga, uređenju i održavanju komunalnih objekata i poslove rukovođenja sredstvima rada, mašinama i postrojenjima kao što su: vozači motornih vozila, instalateri vodovoda, grijanja i gasnog sistema, elektroinstalateri, razni zanatski poslovi na održavanju sredstava rada i komunalnih objekata, dimnjačari i pružanja usluga u javnoj higijeni, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, te administrativno tehnički poslovi.

Koeficijent složenosti poslova iz ove grupe utvrđuje se u rasponu od 2,00 do 2,50.

III GRUPA

Obuhvata rukovodeće poslove, složene poslove srednje stručne spreme i visokokvalifikovanih zaposlenika vezane za pripremu i praćenje procesa rada, uključujući i administrativno-tehničke poslove, rukovodeće poslove, poslove na uređenju i održavanju komunalnih objekata koji podrazumjevaju odgovarajući stepen specijalizacije u procesu rada.

Koeficijent složenosti poslova iz ove grupe utvrđuje se u rasponu od 2,60 do 2,70.

IV GRUPA

Obuhvata složene i specijalizovane poslove vezane za organizaciono, operativno i stručno vođenje radnih procesa, složene poslove na pripremi, praćenju i analiziranju procesa rada, poslove rukovođenja odgovarajućim organizacionim dijelovima procesa rada, stručnog vođenja, pripreme, analize i kontrole rukovođenja procesa rada, pripreme stručnih prijedloga za unaprjeđenje procesa rada i slično.. Za obavljanje ovih poslova potrebna je viša ili visoka školska sprema.

Koeficijent složenosti poslova iz ove grupe utvrđuje se u rasponu od 2,80 do 3,00.

V GRUPA

Obuhvata najsloženije poslove visoke stručne spreme, magisterija i doktorata u procesu rada komunalnih djelatnosti, kao i najsloženije rukovodne poslove.

Koeficijent složenosti poslova iz ove grupe utvrđuje se u rasponu od 3,10 do 4,30.

Dio plate po osnovu radnog učinka

Član 59.

Dio plate koji pripada radniku po osnovu radnog učinka, definisaće poslodavac posebnom odlukom i to za ona radna mjesta kod kojih je radni učinak mjerljiv.

Prikaz koeficijenata plate za pojedinačna radna mjesta

Član 60.

Prikaz koeficijenata plate za pojedinačna radna mjesta se nalazi u Odluci o sistematizaciji radnih mjesta.

Minuli rad

Član 61.

Osnovna plata povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža ostvarenog u SFRJ i BiH, za 0,5% godišnje s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20% bez obzira gdje je radni staž ostvaren.

Isplata plaće

Član 62.

Plata se isplaćuje nakon obavljenog rada, najdalje do 25. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Prilikom isplate plate poslodavac je dužan radniku uručiti pisani obračun plaće sa svim elementima obračuna.

Pojedinačne plate radnika su tajne.

Poslodavac koji ne isplati platu u roku iz stav 1. ovog pravilnika ili je ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plate radniku uručiti obračun plate koju je bio dužan isplatiti.

Naknada plate za vrijeme korištenja godišneg odmora

Član 63.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku pripada naknada plate na teret poslodavca kao da je radio.

Za vrijeme godišnjeg odmora radniku ne pripada naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknada za prevoz na posao i sa posla.

Naknada plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Član 64.

Za vrijeme privremene spriječenosti za rad do 42 dana radniku pripada naknada plate na teret poslodavca u iznosu od 80% osnovice za naknadu, sa tim da ne može biti niža od iznosa minimalne plate važeće za mjesec za koji se utvrđuje naknada, u skladu sa zakonom kojim je uređeno zdravstveno osiguranje.

Naknada plate na teret poslodavca iznosi 100% od osnovice za naknadu:

1. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti,
2. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem,
3. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe.

Naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana osigurava kantonalni zavod
zdravstvenog osiguranja.

Naknada plate za vrijeme porođajnog odsustva i rada sa polovinom punog radnog vremena

Član 65.

Za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnica / radnik ima pravo na naknadu plate, u skladu sa posebnim zakonom.

Pored prava iz stava 1. ovog člana, radnici / radniku se isplaćuje i razlika do pune plate na teret poslodavca.

Za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz čl. 63. i 64. ZOR-a, radnica / radnik ima, za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plate, u skladu sa posebnim zakonom**.**

Pored prava iz stava 3. ovog člana, radnici može isplatiti i razlika do pune plate na teret poslodavca.

Naknada plate ženi za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta

Član 66.

Ako poslodavac nije u mogućnosti da osigura raspoređivanje žene u smislu stava 1. člana 61. ZOR-a, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plate na teret poslodavca kao da je radila, uz izuzetke iz člana 55. ovog pravilnika.

Za vrijeme odsustvovanja sa rada iz stava 1. ovog člana, radnici ne pripada naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknada za prevoz na posao i sa posla.

Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva

Član 67.

Za vrijeme plaćenog odsustva radniku pripada naknada plate kao da je radio.

Naknada plate za vrijeme odbijanja rada

Član 68.

Radnik koji odbije da radi ako mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu ima pravo na naknadu plaće kao da je radio za vrijeme dok se ne provedu propisane mjere zaštite, ako za to vrijeme nije raspoređen na druge odgovarajuće poslove.

Naknada u slučaju ugovorene zabrane takmičenja

Član 69.

U slučaju ugovorene zabrane takmičenja iz člana 87. ZOR-a poslodavac se obavezuje da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu u iznosu polovine prosječne plate koja mu je isplaćena u periodu

od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, ako zabrana traje tri mjeseca, a 2/3 prosječne plate ako zabrana traje duže od tri mjeseca do jedne godine.

Naknadu iz stava 1. ovog člana poslodavac isplaćuje radniku krajem svakog kalendarskog mjeseca.

Način usklađivanja visine naknade regulisaće se posebnim ugovorom sa radnikom.

Druge naknade koje nemaju karakter plate

Član 70.

Radniku pripadaju i druge naknade koje nemaju karakter plate u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i to:

- Pravo na ishranu u toku radnog vremena (topli obrok)
- Pravo na prijevoz na posao i sa posla
- Regres za godišnji odmor
- Pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju
- Pravo na otpremninu u slučaju otkaza
- Pravo na dnevnice

Pravo na ishranu u toku radnog vremena (topli obrok)

Član 71.

Do obezbjeđenja ishrane radnika u režiji poslodavca, radnicima se za topli obrok isplaćuje naknada u iznosu do 1% od prosječne neto plaće u FBiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Pravo na prevoz na posao i sa posla

Član 72.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prevoza na posao i sa posla u visini cijene karte javnog saobraćaja koji se primjenjuje na radnikovoj relaciji dolaska i odlaska s posla, ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno više od 3 kilometra.

Ukoliko ne postoji linija javnog prevoza, radnik ostvaruje pravo na naknadu u visini 15 % od prosječne cijene goriva koje koristi po pređenom kilometru.

Najveći iznos mjesečne naknade koji se može isplatiti iznosi 400,00 KM.

Regres za godišnji odmor

Član 73.

Radnik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, jednom godišnje.

Visina regresa iznosi 50% od prosječne neto plate isplaćene u FBiH u posljednja tri mjeseca prije isplate regresa.

O isplati regresa odlučuje Nadzorni odbor na prijedlog direktora. Regres će se isplatiti samo ako je preduzeće poslovalo pozitivno u posljednje dvije godine, ukoliko je likvidno i time se ne ugrožava poslovanje preduzeća. U suprotnom, Nadzorni odbor će donijeti odluku da se regres ne isplati.

Pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju

Član 74.

Radnik pri odlasku u penziju ima pravo na otpremninu u iznosu od tri njegove prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca njegovog rada.

Pravo na otpremninu u slučaju otkaza

Član 75.

U slučaju iz člana 111. ZOR-a radnik ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem, i to u iznosu od (najmanje) jedne trećine prosječne mjesečne plate isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca u neprekidnom trajanju.

Otpremnina iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih

plata isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Izuzetno, umjesto otpremnine iz stava 1. ovog člana, poslodavac i radnik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade, o čemu se sačinjava poseban pismeni ugovor.

Drugi vid naknade može biti sredstvo rada, ustupanje potraživanja ili kompenzacija međusobnih obaveza a u visini vrijednosti otpremine.

Radnik se može odreći prava na otpremninu.

Pravo na dnevnice

Član 76.

Zaposlenik ima pravo na plaćene troškove prilikom putovanja (dnevnica). Visina dnevnice i način plaćanja ostalih putnih troškova utvrdiće se na osnovu propisa koji se odnose na organe Federacije BiH. Naknada za dnevnice i topli obrok se međusobno isključuju.

IX– IZUMI, PREDMETI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA RADNIKA

Postupanje u slučaju izuma, predmeta industrijskog dizajna i tehničkog unapređenja na radu ili u vezi sa radom

Član 77.

Na postupanje u slučaju izuma, predmeta industrijskog dizajna i tehničkog unapređenja na radu ili u vezi sa radom primjenjuju se odredbe člana 84. ZOR-a.

X - ZABRANA TAKMIČENJA RADNIKA SA POSLODAVCEM

Primjena ZOR-a

Član 78.

Odredbe čl. 86. do 88. ZOR-a koje se odnose na zakonsku i ugovorenu zabranu takmičenja i prestanak zabrane takmičenja radnika sa poslodavcem primjenjuju se neposredno.

Radnik je dužan zatražiti pisanim putem odobrenje od poslodavca da za svoj ili tuđi račun ugovara i obavlja poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac, a poslodavac mu je dužan odgovoriti na zahtjev u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva radnika.

Kod ugovorene zabrane takmičenja, radniku pripada naknada iz člana 62. ovog pravilnika.

XI -NAKNADA ŠTETE

Primjena ZOR-a

Član 79.

Odredbe čl. 89. do 93. ZOR-a, koje se odnose na štetu i naknadu štete, primjenjuju se neposredno.

Način utvrđivanja visine štete

Član 80.

Visinu štete utvrđuje komisija sastavljenja od stručnih lica koju imenuje poslodavac, a može i vještačenjem, putem stalnog sudskog vještaka kojeg angažuje poslodavac.

Način utvrđivanja paušalnog iznosa štete

Član 81.

Ako se visina naknade štete ne može utvrditi u tačnom iznosu, poslodavac imenuje komisiju da odredi štetu u paušalnom iznosu.

Uslovi i način smanjenja ili oslobađanja radnika od obaveze naknade štete

Član 82.

Komisija iz člana 87. ovog pravilnika može predložiti smanjenje iznosa naknade štete ili osloboađanje radnika od obaveze naknade štete.

Odluku o oslođanju visine iznosa dijela naknade štete ili oslobađanja naknade štete donosi direktor.

Ostali oblici odgovornosti i rokovi

Član 83.

Ako se ne može sa sigurnošću odrediti koji je radnik odgovoran za štetu, za štetu odgovaraju svi radnici solidarno koji se mogu dovesti u vezu sa nastankom štete.

Štetom se smatra i potrošnja goriva, energije, materijala i slično iznad normativa potrošnje.

Štetom se takođe smatraju kazne za privrene i druge prestupe ako su nastale krivicom radnika. Ovaj stav se ne primjenjuje na Direktora, već se njegov status u slučaju presutpa tretira drugim Zakonom.

Štetom se smatraju gubici na vodovodnoj mreži nastali nepreduzimanjem adekvatnih i pravovremenih mjera na sprečavanju gubitaka, davanje netačnih i pogrešnih informacija o stanju potrošnje, članova domaćinstva, površine prostora, korištenja tezgi, nepoštovanje rokova i drugi vidovi šteta po preduzeće nastali zbog ne izvršavanja radnih obaveza.

Član 84.

Poslodavac ima pravo zahtijevati naknadu štete od radnika po saznanju za nastalu štetu, a ne duže od godinu dana od dana saznanja.
Naknada štete se vrši uplatom na račun poslodavca, u suprotnom obustavom sa plate radnika.

Naknada štete prouzrokovane radniku

Član 85.

Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom poslodavac će zaposleniku nadoknaditi štetu po općim propisima obligacionog prava, ako spor oko nadoknade ne riješe prethodno arbitražnim putem.

XII - PRESTANAK UGOVORA O RADU

Način prestanka ugovora o radu

Član 86.

Ugovor o radu prestaje na način propisan u čl.94.do 110.ZORa.

Otkaz Ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkh ili organizacionih razloga

Član 87.

U vezi sa članom 96. ZOR-a, poslodavac može radniku otkazati Ugovor o radu ukoliko:

a) iz ekonomskih, tehničkih ili organizacionih razloga prestane potreba za njegovim angažovanjem
b) radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa.

Poslodavac može otkazati ugovor o radu iz prethodnog stava ukoliko se ne može osnovano očekivati od poslodavca da zaposli radnika na druge poslove ili da ga prekvalifikuje i dokvalifikuje za rad na drugim poslovima.

Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu u smislu stava 1) tačka a) ovog člana poslodavac namjerava da zaposli radnika sa istim kvalifikacijama i stepenom stručne spreme ili na istom radnom mjestu, prije zapošljavanja drugih lica dužan je ponuditi zaposlenje onim radnicima čiji su ugovori o radu otkazani.

Postupak koji prethodi otkazivanju ugovora definisan je članom 94. ovog Pravilnika.

Član 88.

Ukoliko direktor preduzeća posumnja da određeno radno mjesto nije rentabilno, odnosno da iz ekonomskih, tehničkih ili organizacionih razloga ne postoji opravdanje daljeg angažovanja radnika, nastalo kao posljedica ekonomskih ili tržišnih promjena u okruženju ili unutrašnjih tehničkih ili organizacionih promjena, donijeće odluku o

daljem statusu radnika. U slučaju da ukupan broj radnika prelazi 30 i da je planiran otkaz za više od 5 radnika, dužan je prethodno pribaviti mišljenje Sinikata.

Dalji status radnika može bitijedan od slijedeće tri mogućnosti:

a) da se postavi zadatak da izvrši poboljšanje produktivnost radnog mjesta u roku od najduže 60 dana uz pomoć preduzimanje mjera od strane direktora koje mu stoje na raspolaganju, a ukoliko u ostavljenom roku ne ispuni uslov predzimaju se mjere pod tačkama b) ili c) ovog stava
b) da se radnik rasporedi na drugo radno mjesto ponudom izmijenjenog ugovora o radu uz prethodnu prekvalifikaciju i dokvalifikaciju ukoliko je to potrebno i opravdano,
c) otkaz ugovora o radu.

U slučaju otkaza ugovora o radu iz ovog člana, radniku pripada pravo na otpremninu u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 89.

Ukoliko na prijedlog neposrednog rukovodica, ili vlasititim zapažanjem, direktor uoči da radnik nije u mogućnosti da izvršava obaveze iz radnog odnosa, odnosno da mu je značajno pala produktivnost rada, da ne poznaje prirodu posla ili da ne posjeduje specifična znanja i vještine neophodne za obavljanje konkretnog posla, dužan je pismeno upozoriti radnika uz prethodno usmeno saslušanje, te ostaviti rok u formi rješenja za poboljšanje produktivnosti koje ne može biti kraći od 30, a duži od 90 dana, s tim da mu je obavezan ponuditi dopunsku obuku ukoliko je to neophodno za sticanje i razvoj novih znanja angažovanjem vlastitih radnika ili spoljnih saradnika.

Radnik je u obavezi da se pismeno izjasni da li prihvata ili ne prihvata uslove iz rješenja.

Ukoliko odbije da se izjasni ili se izjasni da ne prihvata ponuđene uslove, odnosno u ostavljenom roku ne poboljša produktivnost rada, otkazuje mu se ugovor o radu.

U slučaju otkaza ugovora o radu iz ovog člana, radniku ne pripada pravo na otpremninu.

Vrste prestupa ili povreda radnih obaveza

Član 90.

Radnik je odgovoran za lakše i teže prijestupe ili povrede radnih obaveza.

Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na lica sa kojima je zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju i lica sa kojima se zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, na osnovu kojih poslodavac može, bez provođenja postupka propisanog za radnike, otkazati zaključeni ugovor.

Lakši prestupi i lakše povrede radnih obaveza

Član 91.

Lakši prijestupi i lakše povrede radnih obaveza su:

1) neopravdano zakašnjenje na posao i odsustvovanje za vrijeme radnog vremena u tajanju do 30 minuta
2) nedolično i drsko ponašanje za vrijeme radnog vremena, koje šteti ugledu preduzeća
3) nepoštivanje zabrane pušenja
4) svako ponašanje nadruštvenim mrežama i drugom javnom prostorukoje narušava ugled preduzeća i etički kodeks
5) svaka druga radnja kojom je povređena neka radna obaveza, a koja nema obilježja teške povrede radne obaveze.

Član 92.

U slučaju lakših prijestupa i lakših povreda radnih obaveza, poslodavac će provesti postupak u skladu sa članom 94. i izreći sankcije u skladu sa članom 96. ovog pravilnika bez formiranja komisije.

Teži prestupi i teže povrede radnih obaveza

Član 93.

Teži prijestupi i teže povrede radnih obaveza su:

1) neizvršavanje i nesavjesno neblagovremeno i nemarno izvršavanje radnih i drugih obaveza,
2) nezakonito raspolaganje sredstvima,
3) nepreduzimanje radnji koje je poslovodni organ ili radnik sa posenim ovlaštenjima i odgovornostima dužan da preduzme u okviru svojih ovlaštenja,
4) neostvarivanje predviđenih rezultata rada iz neopravdanih razloga u periodu od 3 mjeseca uzastupno,
5) povreda propisa o zaštiti od požara, eksplozije, elementarnih nepogoda i štetnog djelovanja otrovnih i drugih opasnih materijala, te u vezi s tim odredaba opšteg akta i
6) zloupotreba položaja i prekoračenje datog ovlaštenja,
7) odavanje poslovne, službene ili druge tajne utvrđene Zakonom ili opštim aktom, ili odlukom direktora
8) zloupotreba korištenja bolovanja,
9) povreda propisa i nepreduzimanje mjera radi zaštite zaposlenika, sredstava rada i životne sredine,
10) ometanje procesa rada u preduzeću,
11) ometanje jednog ili više zaposlenika u procesu rada kojim se izrazito otežava izvršavanje

radnih obaveza,

12) fasifikovanje isprava i dokumenata, zloupotreba položaja i ovlaštenja u vezi s time,
13) zloupotreba putnih naloga,
14) davanje netačnih podataka od strane odgovornih zaposlenika, kojima se radnik obmanjuje u pogledu ostvarivanja svojih prava, koje ostvaruje u preduzeću,
15) neprijavljivanje i prikrivanje kvarova na mašinama i alatu,
16) odbijanje izvršavanja radnih zadataka na koje je radnik raspoređen,
17) neovlaštena posluga sredstvima i radnicima za izvršavanje privatnih poslova,
18) dolazak na rad u pripitom stanju i upotreba alkohola ili drugog narkotičkog sredstva za vrijeme radnog vremena,
19) odbijanje radnika da se podvrgne testiranju na prisustvo alkohola ili drugog opojnog sredstva u krvi
20) odbijanje ljekarskog pregleda na koji je upućen od strane poslodavca
21) neopravdano izostajanje s posla
22) nedostavljanje isprava na zahtjev ovlaštenog organa,
23) nepostupanje u skladu sa propisima u štrajku,
24) nesavjesno rukovanje i održavanje sredstava rada, mašina i uređaja,
25) dva i više učinjenih lakših povreda radne obaveze u toku jedne kalendarske godine ili u toku godine računajući od prve lakše povrede,
26) sve ostale povrede koje sadrže elemente krivičnog djela, privrednog prestupa ili prekršaja učinjenog na radu ili u vezi sa radom,
27) za vozače motornih vozila ne pridržavanje odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u pogledu trajanja upravljanja vozilom i radnog vremena i bezbjednosti saobraćaja za šta ovaj snosi potpunu prekršajnu i krivičnu odgovornost,
28) sklapanje poslova bez odobrenja poslodavca za svoj ili tuđi račun iz djelatnosti koju

obavlja poslodavac,

29) neprijavljivanje saznanja, nepreduzimanje mjera i prikirvanje činenjica u slučaju saznanja da

korisnik komunalnih usluga protivpravno koristi komunalnu uslugu ili druga sredstva preduzeća,

30) protivpravno priključenje korisnika na komunalnu infrastrukturu ili pružanje druge vrste usluge
31) neopravdano neizvršenje naloga za kontrolu mjernog mjesta ili isključenje korisnika usluge
32) davanje netačnih podataka o očitanju, broju članova domaćinstva ili radnim satima i utrošenom materijalu
33) drsko i neprimjereno ponašanje prema neposrednom ili posrednom rukovodiocu i nepoštivanje radnih zadataka
34) nanošenje materijalne ili nematerijalne štete preduzeću
35) krađa, odnosno otuđenje sredstava preduzeća, učestvovanje u krađi ili prikrivanje krađe
36) prisvojenje povjerenih sredstava, odnosno goriva, maziva, materijala, dijelova, alata i drugih sredstava za rad
37) preduzimanje radnji, odnosno nepreduzimanje mjera koje imaju za posljedicu ugrožavanje bezbjednosti, života i zdravlja drugih lica, korisnika komunalnih usluga i bezbjednosti imovine preduzeća
38) kršenje odredbi etičkog kodeksa
39) neopravdan izostanak sa posla u trajanju dužem od tri radna dana odnosno ne obavještavanje poslodavca o opravdanoj spriječenosti pismenim putem osim u slučaju objektivne spriječenosti (priroda zdravstvenog stanja, lišavanje slobode i sl.)
40) primanje mita ili drugih oblika dara i koristi, u vezi sa poslom
41) svako drugo ponašanje koje ima za poslejdicu ozbiljno ometanje i narušavanje procesa rada.

Postupak u slučaju lakšeg ili težeg prestupa i lakše ili teže povrede radnih obaveza

Član 94.

Nakon saznanja da postoje opravdani razlozi za sumnju da je radnik počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze, poslodavac je dužan pozvati radnika da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavljaju na teret, odnosno da iznese svoju odbranu. Saznanje može biti na osnovu pisane prijave neposrednog rukovodioca ili neposrednim uočavanjem propusta u kom slučaju se ima sačiniti službena zabilješka.

Direktor poziva radnika pismenim putem, a pismeno mora da sadrži: opis povrede koja mu se stavlja na teret, vrijeme i način na koji je počinjena, imena lica koja su prijavila počinjenje ili prisustvovala počinjenju povrede i druge relevantne podatke značajne za dokazivanje počinjene povrede i poziva ga da se o tome izjasni i predloži načine dokazivanja da povredu nije počinio (npr. svjedoci, pismeni dokazi, sigurnosna kamera i sl.).

Pismeno iz prethodnog stava sadrži primjeren rok za iznošenje odbrane radnika, koji ne može biti kraći od tri radna dana od dana dostavljanja pismena.

Ako radnik u roku iz stava 3. ovog člana pismeno iznese svoju odbranu i predloži načine dokazivanja da nije počinio povredu obaveza koja mu se stavlja na teret, Direktor formira posebnu komisiju da provedu postupak utvrđivanja počinjenja povrede obaveza koja se radniku stavlja na teret , u skladu sa ponuđenim dokazima.

Postupak se mora okončati u roku ne dužem od 15 dana od dana formiranja komisije iz stava 4. ovog člana.

Na osnovu prijedloga komisije, Direktor odlučuje o stepenu odgovornosti radnika i visini sankcije.

Ukoliko radnik ne odgovori u roku na poziv poslodavca iz stava 2. ovog člana, ugovor o radu se smatra raskinutim slijedećeg

dana od dana kad je istekao rok iz stava 3. ovog člana.

U slučaju lakšeg prestupa ili lakše povrede radnih obaveza direktor nije u obavezi formirati komisiju.

Član 95.

Odmah po saznanju za učinjenu težu povredu, direktor ima pravo da odmah udalji radnika sa posla i zabrani mu pristup do okončanja postupka, ukoliko postoji mogućnost da bi daljim prisustvom na poslu radnik izazvao opasnost od ponavljanja djela ili ugrožavanja imovine i bezbjednosti. Danom udaljenja s posla smatra se početak suspenzije. Ukoliko se u daljem postupku utvrdi da radnik nije odgovoran, pripada mu pravo na platu i topli obrok kao da je radio.

Sankcije

Član 96.

Za lakši prestup ili povredu radne obaveze izriče se slijedeća sankcija:

- pismeno upozorenje

Za teži prestup ili povredu radne obaveze izriče se slijedeća sankcija

- otkaz Ugovora o radu.

Ukoliko se radniku izrekne mjera otkaza Ugovora o radu uslijed učinjene povrede radne obaveze, radnik nema pravo na otpremninu.

Član 97.

Pismeno upozorenje sadrži opis za koju je radnik odgovoran i izjavu poslodavca o namjeri da se otkaže ugovor o radu, bez davanja predviđenog otkaznog roka, za slučaj da se lakša povreda radne obaveze ponovi.

Član 98.

Ukoliko radnik ponovi lakšu povredu radne obaveze u kalendarskoj godini ili godini nakon prethodne povrede, radniku se izriče isključivo mjera otkaza Ugovora o radu.

Testiranje na prisustvo alkohola i drugih opojnih sredstava u krvi

Član 99.

Poslodavac ima pravo da u vrijeme radnog vremena ili pripravnosti radnika izvrši testiranje na prisustvo alkohola i drugih opojnih sredstava u krvi, korištenjem vlatitog uređaja čija je upotreba odobrena od strane nadležne institucije ili korištenjem usluge od strane drugog ovlaštenog pravnog lica ili medicinske ustanove takođe korištenjem uređaja za testiranje ili laboratorije.

Najviše dozvoljena koncentracija alkohola u krvi iznosi 0,3 promila, a za vozače motornih vozila i rukovaoce građevinskih mašina 0,00 promila. Prisustvo drugih opojnih sredstava nije dozvoljeno. Kršenje ove zabrane smatra se težom povredom radne obaveze.

Otkaz i otkazni rok

Član 100.

Otkaz se daje u pisanoj formi i mora biti obrazložen, a dostavlja se radniku, odnosno poslodavcu kojem se otkazuje ugovor o radu.

Otkazni rok je 15 dana u slučaju da radnik otkazuje ugovor o radu, a 30 dana u slučaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu, a počinje da teče od dana uručenja otkaza radniku, odnosno poslodavcu.

Stimulisanje i nagrađivanje

Član 101.

Za ostvarene dobre rezultate rada, unapređenja, zaštitu imovine, završen posao u roku, značajan doprinos razvoju i slično, direktor preduzeća, na prijedlog neposrednog rukovodioca ili na osnovu vlastitih zapažanja ima pravo nagraditi radnika.

Nagrada može biti novčana stimulacija u iznosu od 5 % - 15 % na platu u trajanju od jednog do tri mjeseca, a najviše šest mjeseci godišnje, ili nagradno odsustvo u trajanju najduže pet dana neprekidno, odnosno petnaest

dana godišnje. U vrijeme nagradnog odsustva radnik nema pravo na naknadu za topli obrok.

Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto

Član 102.

Na privremeno raspoređivanje radnika primjenjuju se odredbe člana 108. Zakona o radu koje se odnose na hitne slučajeve (zamjena iznenadno odsutnog radnika, iznenadno povećanje obima posla, sprječavanje nastanka veće štete, kvar na postrojenjima, elementarne nepogode i sl.)

Poslodavac može donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto, a najduže do 60 dana u toku jedne kalendarske godine.

U slučaju da radnik bude privremeno raspoređen na radno mjesto na kojem je plaća veća, pripada mu plaća radnog mjesta na koje je privremeno raspoređen.

U slučaju iznenadne i kratkotrajne potrebe nastale kao posljedica potrebe za zamjenom odsutnog radnika ili potrebe za obavljanjem određenog posla u roku, direktor ili drugi neposredni rukovodilac može uputiti radnika na drugo radno mjesto usmenim nalogom dok traje ta potreba, a najduže petnaest radnih dana neprekidno, odnosno šezdeset dana u toku kalendarske godine.

Raspoređivanje radnika na dva i više radnih mjesta istovremeno

Član 103.

Ukoliko u skladu sa sistematizacijom, postoji upražnjeno jedno ili više radnih mjesta, a angažovanje radnika ne bi bilo opravdano iz ekonomskih, organizacionih i tehničkih razloga, poslove tog ili tih radnih mjesta, poslodavac može povjeriti radniku raspoređenom na drugo radno mjesto.

Uslov za raspoređivanje iz prethodnosg stava je:

a) da ukupan radni angažman radnika na svim radnim mjestima ne prelazi radno vrijeme definisano ovim pravilnikom, ZOR-u.
b) da je radnik osposobljen za obavljanje poslova na koje se raspoređuje
c) da se radniku isplati plata po koeficijentu za radno mjesto koje je za njega povoljnije, a ukoliko se radi o radnim mjestima sa istim koeficijentom, da se radniku poveća koeficijent za najmanje 0,20 boda ukoliko već nije dostignut gornji limit grupe.

Primjer dopunskih poslova na koje se može rasporediti radnik su npr. poslovi dimnjačarske djelatnosti, održavanja motornih vozila, mašina, uređaja i objekata, poslovi administrativne prirode, javne nabavke, poslovođa i sl.

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Član 104.

Ukoliko poslodavac ocijeni da je potrebno izvršiti premještaj radnika na drugo radno mjesto u skladu sa potrebama posla, da bi se takvom promjenom postigli pozitivni efekti ili u slučaju izmjene uslova o radu za postojeće radno mjesto, dužan je radniku otkazati postojeći Ugovor o radu uz obrazloženje i ponuditi drugi Ugovor sa izmijenjenim uslovima.

Radnik se može premjestiti na drugo radno mjesto ukoliko ispunjava uslove u pogledu stručne spreme i kvalifikacije, dodatnih znanja i vještina, zatim ukoliko se za to radno mjesto zahtijeva niži stepen stručne spreme od one koju posjeduje radnik, odnosno ukoliko ima približan stepen i kvalifikacije uz uz slov da prihvati obavezu prekvalifikacije i sticanja određenog zanimanja u roku koji odredi direktor a najduže od godinu dana. Uslov za premještaj na drugo radno mjesto, a ukoliko ne ispunjava navedene uslove, da na

taj način ne ugrožava obavljanje posla i ne narušava bezbjednost.

Ukoliko radnik ne prihvati izmijenjeni Ugovor o radu, pripada mu pravo u skladu sa odredbama Zakona o radu u pogledu otpremnine.

Ako radnik prihvati ponudu poslodavca, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava dopuštenost takve izmjene.

O ponudi za zaključivanje Ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam dana.

XIII - OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa

Član 105.

O pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje Direktor, u skladu sa čl. 112. do 116. ZOR-a.

Odluku o pojedinačnim pravima i obavezama radnika Direktor donosi u formi rješenja.

U postupku ostvarivanja pojedinačnih prava radnika, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje se odnose na donošenje rješenja i dostavljanje.

U cilju zaštite prava koja su povrijeđena prvostepenim rješenjem Direktora, radnik ima pravo uložiti prigovor direktoru. Prigovor ne odlaže izvršenje rješenja. Ukoliko radnik nije zadovoljan rješenjem u drugom stepenu, ima pravo na zaštitu prava u skladu sa ZOR-om.

Član 106.

Poslodavac je ovlašten zadati radne planove i zadatke za svaki organizacioni dio, grupu radnika ili konkretnog radnika vodeći pri tome računa da planovi i zadaci budu realno ostvarivvi.

Zaštita prava iz radnog odnosa

Član 107.

Zaštitu prava iz radnog odnosa radnik ostvaruje kod poslodavca, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava (u daljnjem tekstu: prigovor).

Poslodavac je dužan u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava

- postići dogovor sa radnikom o mirnom rješevanju spora,
- udovoljiti zahtjevu radnika ili
- odbiti zahtjev radnika.

U slučaju da poslodavac odbije zahtjev radnika, bez vođenja postupka mirnog rješavanja spora, radnik može, u daljem roku od 90 dana, podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.

Mirno rješavanje spora

Član 108.

Mirno rješavanje u skladu s Zakonom o mirnomrješavanju sporova...

XIV-DJELOVANJE I USLOVI RAD SINDIKATA

Član 109.

Poslodavac se obavezuje da će osigurati provedbu svih prava iz područja sindikalnog organizovanja radnika utvrđenih ratificiranim konvencijama Međunarodne organizacije rada, Zakonom, Okvirnim kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika komunalne privrede za teritoriju Federacije BiH.

XV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja pravilnika

Član 110.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu broj:19-02/09 od 03.02.2009. godine, dok se organizacija i sistematizacija poslova se definiše posebnim pravilnikom, a do njegovog donošenja ostaje na snazi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj: 07-03/18, 08-01/20,31-12/25).

Usklađivanje sa kolektivnim ugovorima

Član 111.

Ovaj pravilnik obavezno se usklađuje sa kolektivnim ugovorima koji se odnosi na teritorij Federacije BiH, kantona, grada, opština u roku od 90 dana od njihovog donošenja, a do donošenja ostaju na snazi odredbe ovog Pravilnika.

Izmjene i dopune Pravilnika

Član 112.

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se po postupku i na način kako je to propisano za donošenje Pravilnika o radu.

Stupanje na snagu Pravilnika

Član 113.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti skupštine društva i ima se objaviti na oglasnoj tabli poslodavca i službenom glasniku Opštine Drvar.

Broj: 1153-07/26
Datum: 16.07.2026.godine **PREDSJEDNIK SKUPŠTINE JP KOMUNALAC DRVAR**
Mirko Tomić, s.r.

SADRŽAJ:

I - AKTI OPŠTINSKOG VIJEĆA

83. ODLUKU o izmjeni Odluke o dodjeli javnih priznanja opštine Drvar za 2026.godinu 1

II - OSTALI AKTI (AKT JAVNOG PREDUZEĆA)

84. PRAVILNIK O RADU..... 1

IZDAVAČ: Stručna služba Opštinskog vijeća Drvar, Titova br. 1, telefon: 034/820-163, izlazi u skladu sa potrebama. Odgovorni urednik: sekretar Opštinskog vijeća. Pretplata se utvrđuje godišnje i iznosi 100,00 KM, a uplata se vrši unaprijed na žiro-račun Opštine Drvar, broj: 1549995000539591, kod INTESA SANPAOLO BANKE DRVAR, sa naznakom: Pretplata na „Službeni glasnik Opštine Drvar“, šifra Opštine: 027, vrsta prihoda: 722631.

Web izdanje: http://www.opstinadrvar.net.ba